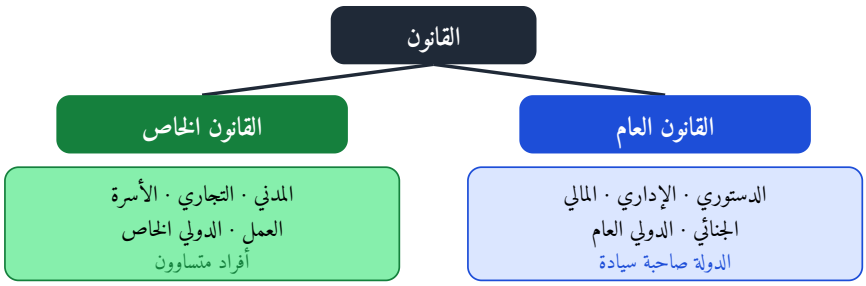
فروع القانون: العام والخاص

الهدف: أن تميّز بين القانون العام والقانون الخاص وفق معيار واضح، وتصنّف فروع كل منهما.

الفكرة في سطرين: ينقسم القانون إلى عام وخاص. المعيار الأرجح هو صفة الدولة في العلاقة: إذا تدخّلت بوصفها صاحبة سيادة وسلطة فالعلاقة من القانون العام، وإذا كانت العلاقة بين أفراد أو تصرفت الدولة كفرد عادي فهي من القانون الخاص.



الشكل 1: تقسيم القانون إلى عام وخاص وأهم فروع كل منهما.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القانون العام:** مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بوصفها صاحبة سلطة وسيادة.
2. **القانون الخاص:** ينظم العلاقات بين الأفراد، أو بينهم وبين الدولة حين تتصرف كشخص عادي.
3. **فروع القانون العام:** الدستوري (نظام الحكم والسلطات والحقوق)، الإداري (نشاط الإدارة)، المالي (الميزانية والضرائب)، الجنائي (الجرائم والعقوبات)، الدولي العام (علاقات الدول).
4. **فروع القانون الخاص:** المدني (الشريعة العامة)، التجاري (التجار والأعمال التجارية)، الأسرة (الزواج والميراث)، الدولي الخاص (العلاقات ذات العنصر الأجنبي).
5. **فروع مختلطة:** مثل قانون العمل وقانون الإجراءات، تجمع قواعد آمرة تحمي المصلحة العامة وقواعد تنظم مصالح خاصة.
6. **أهمية التقسيم:** تحديد الجهة القضائية المختصة (القضاء الإداري أو العادي) وامتيازات السلطة العامة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. البلدية تنزع ملكية أرض للمنفعة العامة. **الحل:** قانون عام (إداري) لأنها تستعمل سلطتها.
2. البلدية تستأجر محلاً من مواطن بعقد عادي. **الحل:** قانون خاص (مدني) لأنها تصرفت كفرد عادي.

3. تاجر يبيع بضاعة لتاجر آخر. **الحل:** قانون خاص (تجاري).

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتماد معيار «وجود الدولة طرفاً» وحده؛ العبرة بصفتها: صاحبة سيادة أم فرد عادي.
- تصنيف قانون العمل في القانون العام فقط دون الإشارة إلى طابعه المختلط.
- عدّ القانون الدولي الخاص من القانون العام لمجرد كلمة «دولي».

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المعيار: الدولة صاحبة سيادة ⇒ عام؛ وإلا ⇒ خاص.
- العام: دستوري، إداري، مالي، جنائي، دولي عام.
- الخاص: مدني، تجاري، أسرة، دولي خاص.
- القانون المدني هو الشريعة العامة للقانون الخاص.

madrasadz.com مدرسة ديزاد